

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa este esquema en tres pasos: primero localiza la materia en el mapa; después repasa en las secciones las reglas estructurales de esa materia; por último, verifica la literalidad en los artículos citados. El objetivo es orientarte para estudiar la LCSP sin perder trazabilidad jurídica ni mezclar regímenes distintos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, principios y sujetos de la Ley	1-4	Define fines de la contratación pública, criterios sociales y medioambientales, contratos del sector público, entidades del sector público, Administraciones Públicas y poderes adjudicadores.
Ámbito de aplicación, exclusiones y tipología contractual	5-18	Recoge exclusiones, convenios, encargos y contratos excluidos; clasifica obras, concesiones, suministros, servicios y contratos mixtos.
Regulación armonizada, régimen jurídico, invalidez y recurso especial	19-60	Determina contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y privados, invalidez, revisión y régimen del recurso especial.
Órganos, planificación, forma, perfil y capacidad para contratar	61-98	Regula órganos de contratación, responsable del contrato, perfil de contratante, conflictos de interés, capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
Objeto, presupuesto, valor estimado, precio, garantías y preparación	99-124	Ordena objeto y lotes, presupuesto base, valor estimado, precio y revisión, garantías, consultas preliminares, expediente y pliegos.
Prescripciones técnicas, licitación y adjudicación	125-159	Regula especificaciones técnicas, etiquetas, subrogación, principios de adjudicación, procedimientos abiertos y abierto simplificado.
Procedimientos restringidos y de negociación, diálogo, innovación y concursos	160-187	Comprende procedimiento restringido, licitación con negociación, negociado sin publicidad, diálogo competitivo, asociación para la innovación y concursos de proyectos.
Efectos, modificación, ejecución y resolución de los contratos	188-217	Incluye prerrogativas, penalidades, pago, cesión, subcontratación, condiciones especiales de ejecución y reglas generales de modificación y resolución.
Racionalización técnica y contratos típicos	218-315	Regula acuerdos marco, sistemas dinámicos, contratación centralizada y el régimen específico de obras, concesiones, suministros y servicios.
Contratación de otros entes, gobernanza y registros	316-347	Contiene reglas para poderes adjudicadores no Administración y para entes no poder adjudicador, órganos estatales, supervisión, estrategia, registros y plataforma.

3. Principios, objeto y sujetos de la contratación pública (arts. 1-4)

Objeto y principios

- La Ley regula la contratación pública para garantizar libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre licitadores. (1.1)
- Exige eficiente utilización de fondos, definición previa de necesidades, libre competencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa. (1.1)

Ámbito subjetivo básico

- Forman parte del sector público las Administraciones, Seguridad Social, organismos autónomos, universidades, consorcios, fundaciones públicas, mutuas, entidades públicas empresariales y sociedades públicas. (3.1)
- Dentro del sector público, la Ley diferencia Administraciones Públicas y poderes adjudicadores, con reglas específicas para cada categoría. (3.2-3.3)

4. Exclusiones y clases de contratos (arts. 5-18)

Exclusiones principales

- Quedan excluidos, entre otros, ciertos contratos de defensa y seguridad, convenios, encomiendas de gestión, acuerdos internacionales, I+D, patrimoniales, financieros y laborales. (5-11)
- También quedan fuera determinadas prestaciones de servicios sociales sin necesidad de contrato público, bajo publicidad suficiente y principios de transparencia y no discriminación. (11.6)

Tipología contractual

- La Ley define contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios; los mixtos solo pueden celebrarse en las condiciones del 34.2. (13-18, 34.2)
- En las concesiones es esencial la transferencia al concesionario de un riesgo operacional real, de demanda o de suministro, o ambos. (14.4, 15.2)

5. Regulación armonizada, invalidez y recurso especial (arts. 19-60)

Regulación armonizada y régimen jurídico

- Están sujetos a regulación armonizada determinados contratos y contratos subvencionados cuando concurren sujeto contratante y umbrales legales. (19-23)
- Los contratos del sector público pueden ser administrativos o privados; su régimen depende del sujeto contratante y del tipo contractual. (24-26)

Invalidez y recurso especial

- La invalidez puede derivar de causas civiles, de actos preparatorios o de adjudicación inválidos, o de ilegalidad del clausulado. (38-43)
- El recurso especial alcanza ciertos contratos, actos de trámite cualificados, adjudicación, modificaciones por 204 y 205, encargos a medios propios y rescate de concesiones. (44-60)

6. Capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación (arts. 64-98)

Aptitud para contratar

- Solo pueden contratar quienes tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en prohibición de contratar y acrediten solvencia o clasificación cuando proceda. (65, 74, 77)
- Las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos comprendidos en sus fines, objeto o ámbito de actividad. (66)

Prohibiciones, solvencia y clasificación

- Las prohibiciones de contratar abarcan condenas, sanciones graves, concurso, incumplimientos tributarios o de Seguridad Social, falsedad, incompatibilidades y otras causas legales. (71-73)
- La solvencia se fija por el órgano de contratación y la clasificación es indispensable en obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros. (74-92, 77.1.a)

7. Objeto, precio, garantías y preparación del expediente (arts. 99-124)

Objeto, lotes y magnitudes económicas

- El objeto del contrato debe estar determinado; no puede fraccionarse para eludir publicidad o procedimiento; debe preverse la división en lotes cuando su naturaleza lo permita. (99)
- El presupuesto base de licitación incluye IVA; el valor estimado se calcula sin IVA y con reglas específicas para opciones, prórrogas y modificaciones previstas. (100-101)

Garantías y preparación

- La garantía provisional es excepcional; la definitiva, con carácter general, es del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido. (106-109)
- La preparación exige expediente motivado, necesidad del contrato, pliegos y justificación de procedimiento, solvencia, valor estimado y, en servicios, insuficiencia de medios. (116-124)

8. Prescripciones técnicas y reglas generales de adjudicación (arts. 125-152)

Prescripciones técnicas

- Las prescripciones técnicas deben permitir acceso en igualdad y no crear obstáculos injustificados a la competencia. (126.1)
- Deben redactarse atendiendo, cuando proceda, a accesibilidad universal, diseño para todas las personas y criterios de sostenibilidad y protección ambiental. (126.3-126.4)

Adjudicación y ofertas

- La adjudicación se realizará ordinariamente con pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio. (131.2, 145.1-145.2)
- La oferta debe ajustarse a pliegos, es secreta y no puede presentarse más de una proposición, salvo variantes o subasta electrónica en los supuestos legales. (139, 142-143)

9. Procedimientos de adjudicación (arts. 156-187)

Abierto, restringido y negociados

- El procedimiento abierto permite proposición de cualquier empresario interesado y excluye toda negociación de los términos del contrato. (156.1)
- El procedimiento restringido limita la presentación de proposiciones a quienes, por su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. (160.2)

Diálogo, innovación y concursos

- El diálogo competitivo dirige un diálogo con candidatos seleccionados para desarrollar soluciones que sirvan de base a las ofertas finales. (172-176)
- La asociación para la innovación busca desarrollar productos, servicios u obras innovadores y comprar después el resultado, si alcanza rendimiento y costes acordados. (177-182)

10. Ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución (arts. 188-217)

Prerrogativas, modificación y pago

- El órgano de contratación puede interpretar, modificar por interés público, declarar responsabilidad, suspender y resolver contratos administrativos. (190-191)
- Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público en los casos previstos en los artículos 203 a 207. (203-207)

Cesión, subcontratación y resolución

- La cesión contractual exige previsión en pliegos, autorización previa y expresa, requisitos del cesionario y formalización en escritura pública. (214)
- La subcontratación se somete a pliegos y comunicación o autorización, según los casos; el contratista principal mantiene la responsabilidad total frente a la Administración. (215-217)

11. Racionalización técnica y contratos típicos (arts. 218-315)

Técnicas de racionalización

- Las Administraciones pueden usar acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y contratación centralizada para racionalizar y ordenar la adjudicación. (218-230)
- Los acuerdos marco fijan condiciones para contratos futuros; los sistemas dinámicos son procesos totalmente electrónicos abiertos durante toda su vigencia. (219-226)

Régimen especial por tipo contractual

- Las obras exigen proyecto previo, salvo especialidades; las concesiones de obras y servicios tienen estudio de viabilidad y régimen de equilibrio económico. (231-297)
- Los suministros y servicios tienen reglas específicas sobre entrega, responsabilidad, precio, proyectos, defectos, resolución y propiedad intelectual. (298-315)

12. Contratación de otros entes, gobernanza, registros y plataforma (arts. 316-347)

Poderes adjudicadores no Administración y entes no poder adjudicador

- Los poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas aplican el Libro III en preparación y adjudicación de sus contratos. (316-320)
- Las entidades del sector público que no sean poder adjudicador aprueban instrucciones internas para garantizar publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. (321-322)

Órganos estatales, supervisión y publicidad institucional

- La Ley regula órganos estatales de contratación, Junta Consultiva, Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, Oficina Nacional de Evaluación y Estrategia Nacional. (323-334)
- También ordena el Registro Oficial de Licitadores, el Registro de Contratos del Sector Público y la Plataforma de Contratación del Sector Público. (337-347)

13. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Prórroga contractual: preaviso	Al menos 2 meses antes de la finalización	29.2
Prórroga excepcional por continuidad de la prestación	Máximo 9 meses	29.4
Contratos menores	Duración máxima de 1 año	29.8
Concesión de obras	Máximo 40 años, incluidas prórrogas	29.6
Concesión de servicios no sanitarios	Máximo 25 años, incluidas prórrogas	29.6
Concesión de servicios sanitarios	Máximo 10 años, incluidas prórrogas	29.6
Medidas cautelares en recurso especial	Resolución en 5 días hábiles	49.2
Alegaciones del órgano de contratación sobre medidas cautelares	2 días hábiles	49.2
Recurso especial: interposición	15 días hábiles	50.1
Subsanación del recurso especial	3 días hábiles	51.2
Acceso al expediente para recurso especial	Facilitar acceso en 5 días hábiles	52.2
Alegaciones de interesados en recurso especial	5 días hábiles	56.3
Período de prueba en recurso especial	10 días hábiles	56.4
Resolución del recurso especial	5 días hábiles	57.1
Silencio en recurso especial	2 meses desde el día siguiente a la interposición	57.5
Perfil de contratante: conservación mínima de información	No inferior a 5 años	63.1
Publicidad de contratos menores	Al menos trimestral	63.4
Publicidad de encargos a medios propios superiores a 5.000 euros	Al menos trimestral	63.6
Actualización anual de solvencia para conservar la clasificación	Anualmente	82.2
Actualización de solvencia técnica y profesional para conservar la clasificación	Cada 3 años	82.2
Caducidad de la inscripción de prohibición de contratar	3 meses desde que termine su duración	73.2
Tramitación urgente: informes o trámites	5 días; prorrogable hasta 10 días	119
Tramitación urgente: inicio de ejecución	No superior a 1 mes desde la formalización	119
Emergencia: dar cuenta al Consejo de Ministros	Máximo 30 días	120
Emergencia: inicio de ejecución	No superior a 1 mes desde el acuerdo	120

Materia	Dato / plazo	Art.
Formalización en contratos con recurso especial	No antes de 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de adjudicación	153.3
Publicación de la formalización	No superior a 15 días tras el perfeccionamiento	154.1
Procedimiento abierto SARA: presentación de proposiciones en obras, suministros y servicios	No inferior a 35 días	156.2
Procedimiento abierto SARA: presentación de proposiciones en concesiones	No inferior a 30 días	156.2
Procedimiento abierto no SARA	No inferior a 15 días	156.6
Procedimiento abierto no SARA en obras y concesiones	Mínimo 26 días	156.6
Apertura de proposiciones en procedimiento abierto	Máximo 20 días desde fin del plazo de presentación	157.3
Adjudicación con único criterio precio	Máximo 15 días desde la apertura de proposiciones	158.1
Adjudicación con pluralidad de criterios o menor coste del ciclo de vida	Máximo 2 meses desde la apertura de proposiciones	158.2
Abierto simplificado: presentación de proposiciones	No inferior a 15 días; en obras, mínimo 20 días	159.3
Abierto simplificado sumario	No inferior a 10 días hábiles; 5 días hábiles en compras corrientes	159.6.a
Restringido SARA: solicitudes de participación	No inferior a 30 días	161.1
Restringido no SARA: solicitudes de participación	Mínimo 15 días	161.3
Restringido SARA: presentación de proposiciones	No inferior a 30 días	164.1
Restringido no SARA: presentación de proposiciones	No inferior a 10 días	164.2
Sistema dinámico de adquisición: solicitudes de participación	Mínimo 30 días	225.2
Sistema dinámico de adquisición: evaluación de solicitudes	10 días hábiles; prorrogable a 15 días hábiles	225.3
Sistema dinámico de adquisición: nueva declaración responsable	5 días hábiles	225.5
Sistema dinámico de adquisición: presentación de ofertas	Mínimo 10 días	226.3
Remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo	Dentro de los 3 meses siguientes a la formalización	335.1

14. Diferencias y puntos de confusión

Contrato administrativo vs. contrato privado: El administrativo se rige en preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la LCSP y derecho administrativo supletorio; el privado, en efectos, modificación y extinción, por derecho privado. (25-26)

Concesión de obras vs. concesión de servicios: La concesión de obras tiene por objeto realizar obras y explotar la obra; la de servicios encomienda la gestión de un servicio de titularidad o competencia pública. Ambas exigen riesgo operacional. (14, 15)

Procedimiento abierto vs. procedimiento restringido: En el abierto cualquier empresario interesado puede presentar proposición; en el restringido solo presentan proposiciones los seleccionados previamente por solvencia. (156.1, 160.2)

Modificación prevista vs. modificación no prevista: La prevista exige previsión clara, precisa e inequívoca en pliegos y límite máximo del 20 por ciento; la no prevista solo cabe en supuestos tasados del artículo 205. (204-205)

Acuerdo marco vs. sistema dinámico de adquisición: El acuerdo marco fija condiciones para contratos futuros con una o varias empresas; el sistema dinámico es un proceso totalmente electrónico, abierto durante toda su vigencia. (219, 223)

Poder adjudicador que no es Administración Pública vs. entidad que no es poder adjudicador: El primero aplica el régimen del Título I del Libro III en preparación y adjudicación; la segunda se rige por instrucciones internas y por los artículos 321 y 322. (316-322)

15. Cierre de repaso

Este resumen prioriza la estructura útil para oposiciones: quién contrata, qué contratos regula la Ley, cómo se preparan y adjudican, y cómo se ejecutan o extinguen. Para fijar el estudio, usa siempre los artículos citados como control de literalidad, especialmente en plazos, umbrales y requisitos de validez.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.